

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 380/2534 พนักงานอัยการ จังหวัด ลพบุรี
พลทหาร อนุรักษ์ แจ่ม สว่าง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 276

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ผู้เสียหายเป็นหญิงอายุ 16 ปี ถูกคนร้ายหลายคนลัดเปลี่ยนกันข่มขืนกระทำชำเรา โดยใช้อาวุธปืนขู่เช็กและใช้กำลังประทุษร้ายชกต่อยให้ผู้เสียหายยินยอมให้กระทำชำเรา ในสภาพเช่นนั้นผู้เสียหายยอมจำคนร้ายไม่ได้ทั้งหมด แต่เฉพาะจำเลย ซึ่งเป็นคนร้ายที่คุมตัวผู้เสียหายลงไปที่สวาทะข้างล่างเมื่อผู้เสียหายวิ่งหนีได้ไล่จับเป็นคนร้ายที่จับผู้เสียหายกดน้ำ ต่อย ท้อง และเอาผู้เสียหายขึ้นไปข่มขืนกระทำชำเรา โดยในระหว่างข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย จำเลยยังได้ลอกจากตัวผู้เสียหายไปถือ ด. ตก จากบันไดกระดืบด้วย การที่ผู้เสียหายจำจำเลยได้จึงมิใช่เรื่องผิดปกติวิสัย.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2531 ระหว่างเวลากลางวันถึงเวลากลางคืน หลังเที่ยงติดต่อกัน จำเลยกับพวก ซึ่งเป็นพลเรือนอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ได้ร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรานางสาวเกศณีโพธิ์ไทร ผู้เสียหาย ซึ่งมีอายุของจำเลยโดยใช้ปืนสั้น 1 กระบอกเป็นอาวุธขู่เช็กและใช้กำลังประทุษร้ายชกต่อยให้ผู้เสียหายยินยอมให้จำเลยกับพวกกระทำชำเรา จนผู้เสียหายเกิดความกลัว และอยู่ใน

ภาวะที่ไม่สามารถขัดขึ้นได้ แล้วจำเลยกับพวกได้ผลัดเปลี่ยนกันข่มขืนกระทำชำเรา ผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่คนละครึ่ง อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง เหตุเกิดที่ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276วรรคสอง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2525 มาตรา 3

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง จำคุก 15 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า เมื่อวันที่ 2มกราคม 2531 ผู้เสียหายและนางสาวดาวรุ่ง โพธิ์ไทร น้องสาวของผู้เสียหายได้เดินทางจากบ้านที่ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีไปที่ร้านอาหารบุญฤทธิ์ ซึ่งอยู่ที่ถนนหน้าพระกาฬ ตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อไปหานางสาวบี ตามที่นัดไว้แต่ไม่พบนางสาวบี คงพบนางสุมาลี พันธุ์พร้อม ซึ่งแจ้งว่า นางสาวบีได้ฝากให้นางสุมาลี ชวนนำผู้เสียหายและนางสาวดาวรุ่งไปเที่ยวในตัวเมืองนางสุมาลีได้พาผู้เสียหายและนางสาวดาวรุ่งไปดูภาพยนตร์รอบบ่ายที่โรงภาพยนตร์มัลลัรามา ขณะซื้อตั๋วนางสุมาลีได้พูดคุยกับชาย 3 คนซึ่งผู้เสียหายและนางสาวดาวรุ่งไม่รู้จัก ชายทั้งสามได้ขอตั๋วที่ผู้เสียหายและนางสาวดาวรุ่งซื้อ โดยนางสุมาลียื่นให้ดู เมื่อเข้าไปดูภาพยนตร์ชายคนดังกล่าวเข้าไปนั่งข้าง ๆ นางสุมาลีและมีชายอีกจำนวนหนึ่งนั่งอยู่แถว

เดียวกัน นางสุมาลีและชายทั้งสามพูดทักทายกัน ภาพยนตร์เลิกเวลาประมาณ 15 นาฬิกา ชายทั้งสามได้คุยกับนางสุมาลีและชวนไปรับประทานอาหาร นางสุมาลีได้ชวนผู้เสียหายและนางสาวดารุ่งไปด้วย ผู้เสียหายและนางสาวดารุ่งจึงไปกับชายกลุ่มดังกล่าวซึ่งมีประมาณ 18 คน โดยขึ้นรถโดยสารประจำทางไปที่หมู่บ้านบางชั้นหมาก ตำบลบางชั้นหมาก อำเภอเมืองลพบุรี เมื่อถึงปากทางเข้าวัดทองแตงนิส ยารามก็ลงจากรถพาผู้เสียหาย นางสาวดารุ่งและนางสุมาลีไปที่ชายป่ากล้วย ได้เอาเสื่อมาปูและนำสุรามาดื่มกัน ผู้เสียหายและนางสาวดารุ่งดื่มน้ำอัดลม ส่วนนางสุมาลีดื่มสุรากับชายกลุ่มนั้นได้นั่งคุยกันจนถึงเวลาประมาณ 18 นาฬิกา ผู้เสียหายชวนนางสาวดารุ่งกลับบ้าน ตอนนั้นนางสุมาลีเมาสุรามากไม่ยอมกลับ และชายในกลุ่มนั้นได้พูดให้รออีกครึ่งชั่วโมงแล้วจะเอารถจักรยานยนต์ไปส่ง ต่อมาประมาณครึ่งชั่วโมง ชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นเมาสุรา เป็นคนรูปร่างขาวท้วม เตี้ย และมีหนวด ได้กระชากแขนผู้เสียหายจุดไปที่กระดือบหลังหนึ่ง ห่างจากจุดที่ถูกจุดประมาณ 100 เมตร ผู้เสียหายได้ร้องตะโกนให้คนช่วย ก็ถูกชายคนหนึ่งรูปร่างผอมดำ ต่อยที่บริเวณหน้าท้องจนผู้เสียหายจุก และมีชาย 7-8 คนได้ช่วยกันลากตัวผู้เสียหายไปด้วยระหว่างนั้นนางสาวดารุ่งถูกชาย 3-4 คนจุดไปเช่นกัน ส่วนนางสุมาลีก็มีชายวัยรุ่นคนหนึ่งจุดไปที่ก้นห่างจากที่นั่งอยู่ประมาณ 20 เมตร ชายวัยรุ่นคนนั้นได้กอดปล้ำนางสุมาลี แต่นางสุมาลีหนีไปได้หลังจากผู้เสียหายถูกจุดไปที่กระดือบแล้ว ชายร่างท้วมเตี้ยได้ใช้ปืนสั้นจี้ที่ศีรษะผู้เสียหาย ชายร่างผอมสูงเท้าเอวมองดูและมีชายอีก 2 คน ช่วยกันถอดเสื้อผ้าผู้เสียหาย ผู้เสียหายดิ้นรนขัดขึ้นชายที่ถือปืนได้ขู่ว่าถ้าขัดขึ้นจะยิงให้ตาย ผู้เสียหายกลัวจึงยอมให้ชายทั้งสองถอดเสื้อผ้าออก แล้วผู้เสียหายถูกลากตัวไปนอนบนเตียงชายคนหนึ่ง ในสองคนนั้นได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่ หลังจากนั้นก็มีการผลัดเปลี่ยนกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่ทุกคน โดยมีชายที่รออยู่ข้างล่างขึ้นมาร่วมด้วย รวมทั้งชายร่างท้วมเตี้ยที่ถือปืนสั้น หลังจากมีการข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายดังกล่าวแล้ว

ขณะที่ผู้เสียหายสวมใส่เสื้อผ้าจําเลยได้วิ่งขึ้นมานกระต๊อบพร้อมกับพูดว่า อะไรยังไม่เสร็จทุกคนที่ยังไม่ได้สนุกเลย พูดแล้วจําเลยได้ผลักผู้เสียหายล้มลง และใช้กำลังถอดกางเกงผู้เสียหายออก ผู้เสียหายได้บอกแก่จําเลยว่าจะลงไปปัสสาวะข้างล่างก่อน จําเลยได้พาผู้เสียหายลงจากกระต๊อบไปที่ปากล้วยริมสระน้ำ ผู้เสียหายได้ปัสสาวะที่บริเวณดังกล่าว โดยจําเลยยืนดูอยู่ใกล้ ๆ แล้วผู้เสียหายได้ลุกขึ้นวิ่งหนี แต่จําเลยวิ่งตามทันจับศีรษะผู้เสียหายกดน้ำ 3-4 ครั้ง และใช้กำปั้นต่อยที่บริเวณหน้าท้องอีก 1 ครั้ง จากนั้นจําเลยได้กระชากแขนผู้เสียหายลากไปที่กระต๊อบดังกล่าวลากผู้เสียหายไปนอนบนเตียง และถอดกางเกงออกแล้วข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย ระหว่างนั้นนางสาวดาวรุ่งจะขึ้นไปหาผู้เสียหายบนกระต๊อบจําเลยได้ถืบนางสาวดาวรุ่งตกจากบันไดนางสาวดาวรุ่งเห็นว่าไม่สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้ จึงวิ่งกลับไปบริเวณที่รับประทานอาหาร เห็นนางสุมาลียืนคุยกับชายอีกคนหนึ่ง เมื่อเห็นนางสาวดาวรุ่ง ชายคนนั้นหลบไป นางสาวดาวรุ่งได้บอกนางสุมาลีว่าผู้เสียหายถูกรุมข่มขืน และชวนนางสุมาลีไปที่ร้านอาหารบุญฤทธิ์โดยไปถึงเมื่อเวลา 20 นาฬิกา ส่วนทางฝ่ายผู้เสียหายนั้น หลังจากที่จําเลยถืบนางสาวดาวรุ่งตกลงจากบันไดกระต๊อบแล้วจําเลยใส่กางเกงหยิบปืน ลงจากกระต๊อบไป หลังจากนั้นประมาณ 10 นาทีมีเสียงรถจักรยานยนต์แล่นมาที่กระต๊อบและมีชาย 2 คน เข้ามาพุงผู้เสียหายขึ้นรถจักรยานยนต์ไปส่งที่ร้านอาหารบุญฤทธิ์ นั่งรออยู่ที่ร้านประมาณ 30 นาที จ่าอากาศตรีมานaix นามนุช น้าของผู้เสียหายและนางสาวดาวรุ่งซึ่งได้ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจกลับมาพบผู้เสียหายที่ร้านอาหารดังกล่าว ผู้เสียหายได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้จ่าอากาศตรีมานaix ฟัง หลังจากนั้นผู้เสียหายได้ไปอยู่ที่บ้านจ่าอากาศตรีมานaix เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2531 ผู้เสียหายเห็นจําเลยยืนซื้อของที่ร้านซึ่งอยู่ในกองบิน 2 จังหวัดลพบุรี จึงไปบอกจ่าอากาศตรีมานaix แต่เมื่อกลับมาดู ก็ไม่พบ ต่อมาอีก 2-3 วันผู้เสียหายพบจําเลยยืนอยู่ที่หลังโรงพยาบาลกองบิน 2 จึงได้ไปบอกจ่าอากาศตรีมานaix จ่าอากาศตรีมานaix ได้มาพบกับจําเลย และพูดว่าจําเลย

ข่มขืนผู้เสียหาย จำเลยไม่ยอมรับ จำอาภาศตริมาโนชจึงตบหน้าจำเลย 1 ครั้ง และได้โทรศัพท์เรียกกสารวัตรทหารมารับตัวจำเลยไปสอบสวน วันที่ 8 เมษายน 2531 ผู้เสียหายได้ไปแจ้งความต่อร้อยตำรวจเอกสุวรรณ ห้วยธาร พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าหินหลังจากได้รับแจ้งแล้ว ร้อยตำรวจเอกสุวรรณได้ไปจับกุมจำเลยมาดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยาของตนอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง จำเลยให้การปฏิเสธ ตามบันทึกการจับเอกสารหมาย จ.3 ร้อยตำรวจเอกสุวรรณได้ไปดูที่เกิดเหตุ โดยผู้เสียหายเป็นผู้นำชี้ ตามบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และแผนที่สังเขปเอกสารหมาย จ.4 และ จ.5 ได้ส่งตัวผู้เสียหายไปให้พันตรีนายแพทย์ชาตินักรบ แสงสว่าง แพทย์ประจำโรงพยาบาลอานันทมหิดล ตรวจร่างกาย ปรากฏตามรายงานผลการตรวจชั้นสูตรบาดแผลของแพทย์เอกสารหมาย จ.1 ได้สอบสวนนางสุมาลีและผู้เสียหายไว้ตามคำให้การเอกสารหมาย จ.2 และ จ.7 ชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธ

จำเลยนำสืบว่า จำเลยเคยได้รับบาดเจ็บเนื่องจากตกต้นไม้พรวดสูงประมาณ 10 เมตร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2530 ต้องรักษาโดยการผ่าตัดและตามด้วยเหล็กที่เอว และผูกด้วยเหล็กที่กระดูกคอต้องเข้าเฝื่อนนานประมาณ 3 เดือน จึงถอดเฝือกออกได้ และหลังจากถอดเฝือกออกแล้ว จำเลยยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บ คงทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นเดินหนังสือ จำเลยไม่สามารถก้มตัวได้เต็มที่ เพราะติดเหล็กที่ตามไว้ที่เอวด้านหลัง และเอวไม่สามารถงอได้ ในวันเกิดเหตุจำเลยออกจากกองบิน 2 กลับมาที่บ้านเวลาประมาณ 16 นาฬิกา และจำเลยได้ออกจากบ้านไปดูหนังสือที่แผงหนังสือข้างศาลพระกาฬ จำเลยกลับมาที่บ้านอีกเวลาประมาณ 17 นาฬิกา เมื่อไปถึงบ้านแล้วมารดาของจำเลยให้จำเลยไปดูบ้านพี่สาวของจำเลยซึ่งพัง บ้านพี่สาวจำเลยอยู่ห่างจากบ้านจำเลยประมาณ 1 เมตรครึ่ง เมื่อไปถึงเห็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งประมาณ 5-6 คนนั่งดื่มสุราอยู่กับผู้หญิง 3 คน ที่พื้นดินที่บริเวณหลังบ้านนายบัว นพน้อมธรรม ผู้ใหญ่บ้าน ห่างจากบ้านพี่สาวจำเลยประมาณ 25 เมตร เมื่อจำเลยเดิน

ผ่านกลุ่มคนดังกล่าว มีชายคนหนึ่งเรียกให้จำเลยดื่มสุรา จำเลยบอกไปว่านั่งนานไม่ได้ ผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกจำเลยขอให้ให้เกียรติ และจุดจำเลยไปนั่งด้วย จำเลยนั่งอยู่ 2 นาที โดยไม่ได้ดื่มสุรา จำเลยลุกออกมาแล้วได้กลับไปบ้าน และไปดูสวนหลังบ้าน หลังจากดูสวนแล้วได้มานั่งเล่นที่ม้าหินอ่อนข้างกระต๊อบร้างที่หลังบ้านจำเลยซึ่งอยู่ห่างจากวงสุราประมาณ 100 เมตร ระหว่างนั่งเล่นอยู่นั้น ชายกลุ่มนั้นและผู้หญิง 3 คน ได้เดินมาที่กระต๊อบ โดยผู้หญิงนั้นมีอาการเมาสองคน คนหนึ่งไม่เมาได้มานั่งที่บริเวณที่จำเลยนั่งอยู่ระหว่างนั้นพวกผู้หญิงได้ไล่จับผู้เสียหาย จำเลยไม่ได้พูดคุยกับกลุ่มคนพวกนั้นและลุกขึ้นกลับบ้านไปในเวลาประมาณ 17.50 นาฬิกา จำเลยกินข้าวแล้วอาบน้ำหลังจากนั้นไปคุยกับนางสาวต๋ม ซึ่งมีบ้านอยู่ข้างเคียงจนเวลา 20 นาฬิกา จำเลยจึงไปคุยกับนายประกาศิตแจ้งสว่าง น้องชายของจำเลยที่ไต่ตั้นมะขามเทศ หน้าบ้านจำเลย คุยอยู่จนเวลาประมาณ 20 นาฬิกา มีเจ้าพนักงานตำรวจหลายคน พร้อมด้วยผู้หญิงผมยาวซึ่งเป็นคนหนึ่งเ็นคนหนึ่งในสามคนที่เห็นนั่งดื่มสุรากับชาย 5-6 คน มาถามจำเลยถึงบ้านที่พาผู้หญิงมาและข่มขืนกระทำชำเราที่ไหน จำเลยยังไม่ได้ตอบ ผู้หญิงที่มากับเจ้าพนักงานตำรวจก็ชี้เส้นทางและพากันเดินผ่านบ้านจำเลยไปถึงบ้านนางสาวทับทิม ใจดี ซึ่งตอนนั้นมีชาวบ้านกำลังจัดเตรียมของทำบุญในวันรุ่งขึ้น เจ้าพนักงานตำรวจได้สอบถามพวกชาวบ้านและสอบถามจำเลยว่ารู้จักกลุ่มคนที่มากับผู้หญิงทั้งสามหรือไม่ ซึ่งจำเลยบอกไปว่าไม่ทราบ วันรุ่งขึ้นตอนเช้าจำเลยได้ยินเสียงคนพูดกันถึงเรื่องการข่มขืนกระทำชำเรา ต่อมาจำเลยได้ไปอยู่ที่กองบิน 2 ได้ 7-10 วัน จำเลยพบผู้เสียหายที่ตลาดลานโพธิ์ ในกองบิน 2 ผู้เสียหายเห็นจำเลยก็ลุกหนีไป วันที่ 4 เมษายน 2531 พลทหารมานโซ งามนุช (หมายถึงจำอากาศตรีมานโซ งามนุช) และผู้เสียหายได้เรียกจำเลยจากโรงอาหาร พลทหารมานโซได้ถามจำเลยว่า รู้จักคนที่ข่มขืนน้องสาวหรือไม่ เมื่อจำเลยบอกว่าจำไม่ได้ พลทหารมานโซให้จำเลยจดชื่อมาให้ดูภายใน 15 วัน ต่อมาประมาณ 15 วัน พลทหารมานโซได้มาหาจำเลยที่โรงพยาบาลในกองบิน 2 เพื่อเอารายชื่อ จำเลยไม่มีให้จำเลยถูกพบทหารมา

โนชตบหน้าและผลักไปชนต้นไม้ วันรุ่งขึ้นตอนเช้าจำเลยไปแจ้งต่อสารวัตรทหารว่า ถูกพลทหารมาโนชตบหน้าและผลัก ในตอนบ่ายสารวัตรทหารได้รับตัวจำเลยไปโดยแจ้งให้ทราบว่ามีพลทหารมาโนชกล่าวหาว่าจำเลยข่มขืนกระทำชำเราน้องสาวของพลทหารมาโนช ต่อมาวันที่ 8 เมษายน 2531 ผู้เสียหายนำเจ้าพนักงานตำรวจมาจับกุมจำเลยในข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยาของตน อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง จำเลยให้การปฏิเสธ

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุ มีคนร้ายหลายคนร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายซึ่งมิใช่ภริยาของตน อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง โดยใช้ปืนสั้น 1 กระบอกเป็นอาวุธขู่ขู่และใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้เสียหายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยเป็นคนร้ายรายนี้ด้วยหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายและนางสาวดาวรุ่งน้องสาวของผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความว่าเห็นและจำจำเลยได้ จำเลยเป็นคนร้ายที่เข้ามาร่วมวงดื่มสุราด้วยก่อนเกิดเหตุ เป็นคนร้ายที่คุมตัวผู้เสียหายลงไปปัสดาวะข้างล่าง จับผู้เสียหายกดน้ำ ต่อยท้อง และข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเป็นคนสุดท้าย รวมทั้งเป็นคนร้ายที่ถีบนางสาวดาวรุ่งตกจากบันไดกระต๊อบเมื่อนางสาวดาวรุ่งจะขึ้นไปหาผู้เสียหายเห็นว่าแม้ผู้เสียหายและนางสาวดาวรุ่งจะไม่ได้รู้จักจำเลยมาก่อน แต่ก็ได้ความว่าจำเลยเข้ามาร่วมวงดื่มสุราดั้งแต่ตอนก่อนเกิดเหตุ ข้อนี้จำเลยเบิกความรับว่าจำเลยเข้าไปนั่งอยู่ด้วย 2 นาทีเพียงแต่อ้างว่าไม่ได้ดื่มสุราและได้ลุกออกไปเท่านั้น ผู้เสียหายอยู่ใกล้ชิดกับจำเลยเป็นระยะเวลานานและมีการพูดจากัน ผู้เสียหายมีโอกาสดูเห็นและจำจำเลยได้ไม่ผิดพลาด การได้ตัวจำเลยมาดำเนินคดีก็เนื่องจากผู้เสียหายไปพบจำเลยโดยผู้เสียหายพบจำเลยยืนซื้อของที่ร้านซึ่งอยู่ในกองบิน 2 จึงได้ไปบอกเจ้าอากาศตรีมาโนชนำชายแต่เมื่อกลับมาดูก็ไม่พบจำเลยแล้ว ต่อมาอีก 2-3 วัน ผู้เสียหายพบจำเลยยืนอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลกองบิน 2 จึงไปบอกเจ้าอากาศตรีมาโนชมาพบจำเลยแจ้งสารวัตรทหารและแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยนอกจากจำเลยแล้ว ผู้

เสียหายยังจำคนร้ายอื่นบางคนได้อีกด้วย นอกจากนั้นนางสาวดารุ่งเบิกความสนับสนุนผู้เสียหายด้วยว่า จำเลยเป็นคนร้ายที่ถืบทนตกจากบันไดกระต๊อบขณะจะขึ้นไปหาผู้เสียหาย ผู้เสียหายและนางสาวดารุ่งพยานโจทก์ไม่รู้จักจำเลยมาก่อน ไม่มีเหตุระแวงว่าจะเบิกความปรัปรำจำเลย พยานโจทก์เบิกความสอดคล้อง ประกอบกันมันคงรับฟังได้ข้อที่จำเลยอ้างว่า ผู้เสียหายถูกข่มขืนกระทำชำเราเวลา มีดคำ ผู้เสียหายจำเหตุการณ์ไม่ได้และจำใครไม่ได้แน่นอนนั้นเห็นว่า ผู้เสียหายเป็น หญิงอายุ 16 ปี ถูกคนร้ายหลายคนผลัดเปลี่ยนกันข่มขืนกระทำชำเรา โดยใช้อาวุธ ปืนขู่เชิญ และใช้กำลังประทุษร้ายชกต่อยให้ผู้เสียหายยินยอมให้กระทำชำเรา ใน สภาพการณ์เช่นนั้นผู้เสียหายยอมจำคนร้ายไม่ได้หมด แต่เฉพาะจำเลยซึ่งเป็นคนร้าย ที่คุมตัวผู้เสียหายลงไปปั๊สสวะข้างล่างเมื่อผู้เสียหายวิ่งหนีได้ไล่จับ เป็นคนร้ายที่จับ ผู้เสียหายกดน้ำ ต่อยท้องและเอาผู้เสียหายขึ้นไปข่มขืนกระทำชำเรา โดยในระหว่าง ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายจำเลยยังได้ลูกจากตัวผู้เสียหายไปถืบนางสาวดารุ่งตก จากบันไดกระต๊อบด้วย การที่ผู้เสียหายจำจำเลยได้จึงมิใช่เรื่องผิดปกติวิสัยที่ร้อย ตำรวจเอกสุวรรณพนังงานสอบสวนพยานโจทก์เบิกความตอบคำถามค้านของทนาย จำเลยว่า กระต๊อบไม่มีไฟฟ้านั้น ร้อยตำรวจเอกสุวรรณไปตรวจที่เกิดเหตุภายหลัง เกิดเหตุแล้วถึง 3 เดือนเศษ ทั้งผู้เสียหายก็เบิกความตอบคำถามค้านของทนาย จำเลยยืนยันว่า กระต๊อบที่เกิดเหตุมีไฟฟ้าหลอดกลมส่องสว่าง 1 ดวง คืบเกิดเหตุ เป็นคืนขึ้น 14 ค่ำเดือนยี่ ปีเถาะ ดวงจันทร์ขึ้นตั้งแต่วเวลา 17.12 นาฬิกา ขณะที่ จำเลยคุมตัวผู้เสียหายลงไปปั๊สสวะแพทย์ผู้ทำการรักษา พยานจำเลยเบิกความตอบ คำถามค้านของโจทก์ว่า อาการของจำเลยจะหายเป็นปกติในเวลาประมาณ3 เดือน พยานหลักฐานของจำเลยไม่สามารถหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ข้อเท็จจริง ฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายรายนี้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยนั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สมพงษ์ สนิธเณร-ถาวร ตันตราภรณ์-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับแสงสว่างในที่เกิดเหตุ โดยอาศัย
แสงจันทร์ประกอบด้วย ปัญหาว่าวันเกิดเหตุดวงจันทร์ขึ้นเวลาใด และมีแสงสว่าง
เพียงใด ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากบทความเรื่อง "การคำนวณ
แสงจันทร์" โดยพันเอกเอื้อนมนเฑียรทองในหนังสือ บทบัญญัติ เล่มที่ 33 ตอนที่
3 ประจำปี พ.ศ. 2519 หน้า 458 คดีนี้จำเลยมีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราอันมี
ลักษณะเป็นการโทรมหญิง ความผิดฐานนี้มีเงื่อนไขที่น่าสนใจหลายประการ ผู้สนใจ
สามารถดูได้จากหมายเหตุของผู้เขียนเอง ท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 101/2533 ใน
หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกาของสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการประจำปี พ.ศ. 2533
เล่ม 1 หน้า 89. ทวีประจวบลาภ.